

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1401/2531

นายหมัด ลามอ
นางจันทร์ กีโซ๊ะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 852

โจทก์ฟ้องคดีก็เพื่อต้องการที่ดินในส่วนที่ฝ่ายจำเลยรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์กลับคืน เมื่อโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยฝ่ายจำเลยยอมให้โจทก์ได้รับที่ดินเพิ่มขึ้น 7 ตารางวา และฝ่ายจำเลยเป็นผู้เสียสละที่ดินตามเนื้อที่ดังกล่าวให้โจทก์ ย่อมถือว่าเป็นการสมประโยชน์ตามที่โจทก์ฟ้อง โดยไม่ต้องคำนึงว่าที่ดินของโจทก์หรือที่ดินของฝ่ายจำเลยจะมีอยู่เดิมเท่าไร แม้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความจะให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดที่ดินฝ่ายจำเลยให้เหลือเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 45 วา ก็เป็นเพียงประมาณการของที่ดินฝ่ายจำเลยไว้เท่านั้น

คดีนี้ สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยว่าได้ครอบครองที่ดินรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่พิพาทดังกล่าวเป็นของโจทก์ จำเลยให้การว่าไม่ได้รुकล้ำที่ดินของโจทก์ ระหว่างพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ ต่อมา โจทก์กับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ตกลงกันได้และทำสัญญาประนีประนอมต่อศาลและศาลชั้นต้นได้พิพากษาศาลตามสัญญาประนีประนอมแล้ว

ระหว่างการบังคับคดี โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าการรังวัดที่พิพาทมิได้
เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ คัดค้านว่าเจ้า
พนักงานที่ดินรังวัดถูกต้องตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์ จำเลยไปรังวัดแบ่งแยกที่ดินตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความและตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลลงวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๒๘ ภายใน ๓๐ วัน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฎีกาของโจทก์รับว่า ที่ได้ฟ้องคดีนี้ก็เพื่อต้องการที่ดินใน
ส่วนที่ฝ่ายจำเลยรุกร้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์ให้ได้กลับคืน พิเคราะห์สัญญา
ประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับฝ่ายจำเลย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖
ที่ฝ่ายจำเลยยอมให้โจทก์ได้รับที่ดินเพิ่มขึ้น ๗ ตารางวา และให้ฝ่ายจำเลยเป็นผู้เสีย
สละที่ดินตามเนื้อที่ดังกล่าวแก่โจทก์แล้ว ย่อมถือว่าเป็นการสมประโยชน์ตามที่โจทก์
ฟ้อง โดยไม่คำนึงว่าที่ดินของโจทก์หรือที่ดินของฝ่ายจำเลยจะมีที่ดินอยู่เดิมเท่าใด
แม้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความจะให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดที่ดินฝ่ายจำเลย
ให้เหลือเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๔๕ วา ก็เป็นเพียงปริมาณการของที่ดินฝ่ายจำเลยไว้
เท่านั้นมิฉะนั้นการให้เจ้าพนักงานที่ดินมารังวัดแบ่งแยกที่ดินตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ คงไม่อาจมีขึ้นและไม่อาจยุติได้ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
ทั้งตามฎีกาของโจทก์ไม่ปรากฏว่าการรังวัดดังกล่าวทำให้จำเลยได้ที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น
เนื้อที่เท่าใดหรือไม่ คำสั่งและคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองที่ให้ปฏิบัติตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความและรายงานกระบวนการพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๘
จึงขอจบแล้ว

พิพากษายืน

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายพิทักษ์ คงจันทร์
ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>